

1500410-40.2022.8.26.0510
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: HELOISA MARGARA DA SILVA ALCANTARA
Comarca: Rio Claro
Foro: Foro de Rio Claro
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 21/11/2022
... sentido, já se decidiu:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Rio Claro
Foro de Rio Claro
2ª Vara Criminal
Av. Ulysses Guimarães, 2800 (antigo 506), Rio Claro-SP - cep 13506-547
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500410-40.2022.8.26.0510 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500410-40.2022.8.26.0510
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2039152/2022 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 22946708 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 865/22/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2039152 - 01º D.P. RIO CLARO, 865/22/924 - 01º D.P. RIO CLARO
Autor:
Justiça Pública
Réu:
EDISON DA CUNHA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA MARGARA DA SILVA ALCANTARA

Vistos.

EDISON DA CUNHA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 155, "caput", do Código Penal, porque em 10 de fevereiro de 2022, por volta de 15h, na Lojas Americanas, situada na rua 04, nº 1129, Saúde, nesta cidade e comarca de Rio Claro, teria subtraído, para si, dois celulares smartphones, sendo 01 Motorola G20 64Gb, grafite, e 01 Positivo Twist 3 Fit, grafite, conjuntamente avaliados em R\$ 1.898,00, pertencente a Lojas Americanas.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 30/32), auto de exibição e apreensão (fls. 34/35) e auto de avaliação (fls. 36/37).

A denúncia foi recebida (fls. 204), o acusado Edison foi citado (fls. 208) e apresentou resposta escrita (fls. 219/220).

Superada a instrução e a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais.

O Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, com a condenação do réu nos termos da denúncia. (SAJ) A Defesa, por seu turno, requereu seja reconhecida a tentativa. Subsidiariamente, apresentou teses relativas à fixação da pena. (SAJ)

É o Relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime de furto vem cabalmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 30/32), auto de exibição e apreensão (fls. 34/35) e auto de avaliação (fls. 36/37).

A autoria foi demonstrada a contento.

Ouvido perante a autoridade policial, o réu confessou os fatos. Disse que se dirigiu até as Lojas Americanas do centro e subtraiu dois aparelhos celulares que estavam no interior de uma vitrine. Contou que iria trocar os aparelhos celulares por droga. (fls. 05).

Em juízo, reiterou sua confissão. Relatou que os funcionários da loja ao notarem a subtração, tentaram lhe abordar, mas conseguiu correr até o próximo quarteirão, local em que foi detido. (SAJ)

A testemunha comum, Marcos Vinicius Mariano, gerente da loja, declarou que estavam na loja quando um dos funcionários gritou que um indivíduo havia subtraído dois celulares da vitrine. Correu até a frente da loja e deparou-se com a vitrine arrastada e com a porta aberta. O indivíduo já havia se evadido sob posse dos celulares defronte ao jardim público. Na sequência, apareceu um policial, que estava de folga naquele dia, abordou o indivíduo e o segurou, enquanto acionaram a viatura. A loja fica na rua 04 e o indivíduo correu até a rua 03, no próximo quarteirão. Recuperaram os celulares e devolveram para a loja. (SAJ)

A testemunha comum, Antonio Marques dos Santos Junior, policial militar, declarou que a ocorrência tratou-se de um indivíduo que furtou dois celulares nas Lojas Americanas e evadiu-se do local, tendo as meninas da loja saído em seu encalço. Na sequência, o policial Rafael logrou êxito em aborda-lo. Prestou apoio ao policial Rafael, que já havia detido o indivíduo, e conduziram-no até a delegacia. (SAJ)

Pois bem. Verifica-se que o conjunto probatório associado aos elementos colhidos na fase inquisitiva e em juízo confirmam a autoria do furto.

Veja-se que o próprio réu confessou os tanto na fase inquisitiva como na fase judicial.

Frisa-se que a confissão do réu confirmada espontaneamente em Juízo sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, bem como aliada aos demais elementos de prova, assumem elevado valor probatório, sobretudo quando o próprio réu discorre acerca da

dinâmica dos fatos.

No mesmo sentido, o representante das Lojas Americanas foi firme e categórico ao narrar a ação delituosa praticada pelo réu naquele dia, tendo relatado os fatos de forma pormenorizada.

Além do mais, não houve demonstração de que o representante da vítima (Lojas Americanas) tivesse qualquer motivo lógico para atribuir falsamente ao réu a autoria dos fatos, de modo que suas declarações assumem especial relevância no deslinde da controvérsia.

Frise-se que nos crimes contra o patrimônio, as palavras das vítimas (no presente caso, do representante da vítima), assumem máxima relevância, sobretudo quando são coerentes e harmônicas com os demais elementos probatórios e descrevem de forma clara e precisa a ação do réu, como é o caso dos autos.

A jurisprudência é cristalina no sentido de que "no campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes (...)" (TJSP, apelação nº 0079090-05.2003.8.26.0050, 3ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Amado de Faria, d.j. 19/03/2013).

A respeito do valor probatório das palavras da vítima, já foi decidido pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. - A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente, incursão na matéria fática-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. - 'A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso' (HC 143.681/SP - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima 5ªT. - DJE 02.08.10). Agravo regimental desprovido". (STJ, AgRg no AREsp n. 482.281/BA 2014/0048036-7, Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE), 6ª T. d.j. 06/05/2014 - grifamos);

"Apelação. Roubo, constrangimento ilegal e atentado violento ao pudor. Recurso buscando a absolvição por insuficiência probatória, ou o afastamento da qualificadora do emprego de arma, por ausência de apreensão. Processo penal. Prova. Crimes patrimoniais. As declarações seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre a negativa isolada do acusado. Processo penal. Prova. Crime de violência sexual. Atentado Violento ao pudor. A vítima sempre foi categórica em narrar os fatos descritos na inicial e em incriminar o agente. As suas palavras, quando seguras e inequívocas, devem, até prova em contrário, preponderar sobre a negativa isolada do sentenciado. Processo Penal. Prova. Qualificadora do emprego de arma. A palavra da vítima e/ou subsídio testemunhal bastam para a comprovação da causa de aumento de pena, sendo dispensável, consequentemente, tanto a apreensão da arma, quanto a atestação pericial da sua eficácia vulnerante. Recurso desprovido." (TJSP, Apelação nº 9000011-63.2005.8.26.0562, Rel. Des. Souza Nery, j. 11/12/2015 - grifamos);

"Na valoração da prova, tenho que as declarações seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) do sentenciado, mormente por encontrarem amparo na prova testemunhal. Tais declarações, por partirem de pessoa insuspeita, constituem elemento seguríssimo de convicção, quando não contrariadas por outras evidências, merecendo, até prova em contrário, credibilidade." (TJSP, apelação nº 0052183-75.2012.8.26.0050, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Souza Nery, d.j. 11/04/2013)

"Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente no roubo, é de suma importância, porque seu único intento é apontar os agentes da crueldade a que foi submetida, principalmente quando não existir qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada lhe aproveitando uma falsa e leviana incriminação de pessoa desconhecida e inocente." (TJSP, apelação nº 0000960-51.2008.8.26.0106, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Salles Abreu, d.j. 07/06/2011)

Como se não bastasse, corroborando os relatos prestados pelo representante da vítima, os policiais militares responsáveis pela abordagem e detenção do acusado, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, foram uníssonos e coesos sobre a participação do acusado na empreitada criminoso.

Anoto que os depoimentos dos agentes da polícia merecem anormal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos dos quais se possa extrair que tinham a intenção de incriminar indevidamente os réus, não pesando sobre eles nenhuma suspeição.

Ademais, tratando-se de agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam essencialmente à segurança pública, com o fim de manter a ordem e o bem estar social, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, como no caso dos autos.

Nesse sentido, já se decidiu:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF, HC 87.662-5/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, d.j. 05/09/06, DJU 16/02/07 - grifamos);

"O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso." (STJ, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016);

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONDENÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. (...) WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 1. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório Precedentes. (...) 6. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem de habeas corpus. (STJ, HC 223086 / SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª Turma, DJe 02/12/2013 - grifamos);

"Furto - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais - Validade. Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de

policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário." (TJSP, apelação nº 0001005-35.2014.8.26.0077, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel Des. Grassi Neto, d.j. 17/03/2016 - grifamos).

"APELAÇÃO. TRANSPORTE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. USO DE DOCUMENTO FALSO (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO). MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DOLO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO DE TODOS OS RÉUS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. (...). 2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 1ª Câmara Criminal Extraordinária Voto n. 3.912 - Apelação n. 0074777-49.2013.8.26.0050 3 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10). (...)" (TJSP, apelação nº 0074777-49.2013.8.26.0050, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Airton Vieira, d.j. 02/03/2016).

É certo que para configuração do crime de furto, faz-se necessário a presença do dolo, a vontade de subtrair, acrescida do elemento subjetivo do tipo (dolo específico), finalidade expressa no tipo penal, o que restou bem delineado no presente caso.

Ademais, a apreensão dos objetos restou demonstrada através da prova oral colhida, do auto de exibição e apreensão às fls. 34/35 e do auto de avaliação às fls. 36/37.

Diante do exposto, restou satisfatoriamente comprovada a autoria do delito, bem como a materialidade da imputação referente ao delito de furto consumado.

Ademais, diferentemente do que foi alegado pela Defesa, tem-se que o crime ocorreu na modalidade consumada, porque "não há necessidade do exercício da posse mansa e pacífica do bem subtraído pelo agente furtador, bastando, para a consumação do delito, a inversão da posse da res, o que ocorreu no caso em apreço. No caso, embora o réu tenha sido detido pela polícia tão logo tenha deixado o recinto, ele já havia se assenhorado da res furtiva e já estava em via pública, deixando o local dos fatos, o que basta para se reconhecer a indevida inversão da posse." (TJSP; Apelação Criminal 1524117-44.2021.8.26.0228; Relator (a): Renato Genzani Filho; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/10/2022; Data de Registro: 25/10/2022, grifei)

É essa a tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos REsp nº

1524450/RJ e nº 1499050/RJ, julgados em 14.10.2015, conforme procedimento previsto para os recursos repetitivos, para fins do art. 543-C do CPC nos seguintes termos:

Tema 934: "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Assim, da análise do "iter criminis" percorrido pelo acusado, não restam dúvidas de que o delito se consumou e, ainda que não seja imprescindível -conforme assentado pelo Tema 934 acima transcrito -, é evidente que o réu obteve a posse mansa e pacífica da "res furtiva".

Este é o conjunto probatório, que se revela coerente e harmônico, apto a autorizar a prolação de um decreto condenatório em desfavor do acusado, não havendo como absolvê-lo por insuficiência de provas.

Evidente, então, sendo as provas colhidas suficientes para a condenação que o acusado deve receber a sanção prevista no art. 155, "caput", do Código Penal.

Passo, portanto, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena-base do réu em 1/6 acima do mínimo legal, tendo em vista que é portador de maus antecedentes, contando com diversas condenações anteriores (fls. 144/156 – processos n.º 0001838-59.2007.8.26.0510; 0002492-41.2010.8.26.0510; 0007671-53.2010.8.26.0510; 0010264-41.1999.8.26.0510; 0010649-71.2008.8.26.0510; 0012086-55.2005.8.26.0510; 0012826-76.2006.8.26.0510; 0014596-07.2006.8.26.0510; 0016136-17.2011.8.26.0510 e 3009075-83.2013.8.26.0510). Assim, sua pena inicial será de 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (fls. 144/156 – processos nº 0002751-94.2014.8.26.0510; 0010572-52.2014.8.26.0510 e 0015779-37.2011.8.26.0510). Como são três os processos que geraram a reincidência, compenso a atenuante com um dos processos e utilizo a preponderância legal da reincidência prevista no artigo 67 do Código Penal para aumentar sua pena, excepcionalmente, em 1/3, tendo em vista sua multirreincidência específica em crimes patrimoniais, o que revela maior reprovabilidade de sua conduta, passando sua pena para 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Corroborando o entendimento desta dosimetria, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA.PENA-BASE. EXASPERAÇÃO PELA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DESBORDAM DAS ÍNSITAS OU COMUNS À ESPÉCIE.AUMENTO ACIMA DE 1/6 NA SEGUNDA FASE PELA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.FUNDAMENTO IDÔNEO. APLICAÇÃO CUMULADA DAS CAUSAS DE AUMENTO NO ROUBO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.ILEGALIDADE INEXISTENTE.

1. Uma vez que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas testemunhais colhidas nos autos, a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição, não se coaduna com a via do especial, dada a necessidade de incursão na seara probatória, inadmissível, nos termos da Súmula 7 STJ.

2. Inexiste ilegalidade no que diz respeito à exasperação da pena-base pela culpabilidade e pelas consequências do delito negativadas em virtude de circunstâncias que desbordam das ínsitas ou comuns à espécie, justificando o trato negativo das vetoriais.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a reincidência específica do réu constitui fundamento idôneo para justificar o incremento da pena em patamar acima de 1/6.

4. Tem-se por legítima a aplicação cumulada das causas de aumento de pena no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandam punição mais rigorosa e houver fundamentação. Precedentes.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1865956/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021)

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição, de modo que torno definitiva a pena acima fixada.

O valor do dia-multa será fixado no mínimo legal, diante da falta de maiores informações a respeito da situação financeira do corréu.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o semiaberto, tendo em vista que o acusado é multirreincidente e portador de maus antecedentes, o que faço nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c" e §3º, do Código Penal.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, pois é portador de maus antecedentes, contando, inclusive, com condenações anteriores pela prática de crimes contra o patrimônio e, ainda, multirreincidente específico, de modo que a medida não se mostra socialmente recomendável, conforme expressa vedação prevista no artigo 44, incisos II e III, do Código Penal.

Pelos mesmos motivos elencados acima, deixo de conceder ao réu o benefício da suspensão condicional do processo, o que faço com fulcro no artigo 77, incisos I e II, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória postulada contra EDISON DA CUNHA para CONDENÁ-LO à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, fixadas no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 155, "caput", do Código Penal. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade aplicada por restritivas de direitos e de conceder o benefício da suspensão condicional do processo ao réu, nos termos da fundamentação.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Custas "ex lege".

Publique-se. Intimem-se.

Rio Claro, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA